

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

Số: HDDL-2019VOPQ/.....

Hợp đồng đại lý (“**Hợp Đồng**”) này được ký kết ngày 6 / 3 / 2019 (“**Ngày hiệu lực**”), bởi và giữa:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & DU LỊCH 365
Đại diện: Bà Võ Thị Phương Thảo	Đại diện: Bà Hoàng Thị Mai Hương
Chức vụ: Phó Giám đốc	Chức vụ: Giám Đốc Hợp Đồng & Sản Phẩm
Địa chỉ: Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	Địa chỉ: Số 7 Ngõ 26 Nguyễn Hồng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Mã số thuế: 1701971178	Mã số thuế: 0102126682
Điện thoại: 024 3974 9999	Điện thoại: 024 38354899
Sau đây gọi tắt là “ Du Lịch Phú Quốc ”.	Sau đây gọi tắt là “ Đại Lý ”.

Du Lịch Phú Quốc và Đại Lý có thể được gọi riêng là “**Bên**” hoặc gọi chung là “**Các Bên**”.

Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này với các nội dung, điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA:

- 1.1 “**Doanh Thu**” là các khoản thu từ Đại Lý đối với (i) Yêu Cầu Đặt Phòng; (ii) Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) phí dịch vụ (service charge); (iv) phí phụ thu (giường, bữa ăn trẻ em,...); v) các khoản phí dịch vụ khác do Khách Sạn trực tiếp cung cấp (không phải do bên thứ ba cung cấp) phát sinh theo quy định tại Hợp Đồng này; khoản phí/phạt do Đại Lý vi phạm quy định về thông báo, giảm/hủy phòng, dịch vụ không bị loại trừ khỏi Doanh Thu (chỉ áp dụng cho mức 100%); và (vi) Doanh Thu không bao gồm (a) phần Doanh Thu từ các dịch vụ mà Khách đặt và thanh toán trực tiếp không thông qua Đại Lý; (c) Vé vào các khu vui chơi giải trí Vinpearlland/Safari/Water Park mua lẻ, không mua theo Gói Phòng tại thời điểm đặt phòng; (d) Các khoản nợ mà Đại Lý chưa thực hiện thanh toán cho Du Lịch Phú Quốc theo quy định của Hợp Đồng; Các khoản thu hộ, chi hộ, chi phí hỗ trợ Marketing mà Du Lịch Phú Quốc chỉ trả hoặc khấu trừ trực tiếp cho Đại Lý; và (e) Thuế giá trị gia tăng.
- 1.2 “**Đại Lý Thứ Cấp**” là đại lý du lịch phân phối phòng nghỉ và các dịch vụ khác do Du Lịch Phú Quốc cung cấp theo quy định tại Hợp Đồng này với mục đích kinh doanh thông qua hình thức mua lại phòng từ Đại Lý để bán lại.
- 1.3 “**Ngày làm việc**” là ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.
- 1.4 **Các điều khoản và nội dung khác không được quy định tại Hợp Đồng này:** sẽ có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản Chung được đăng tải trên website chính thức của Vinpearl tại địa chỉ www.vinpearl.com/vi/rule và các quy định, nội quy của Khách Sạn trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- 2.1 Theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Du Lịch Phú Quốc đồng ý cung cấp và Đại Lý đồng ý đặt, sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống, hội họp và các dịch vụ khác cho Khách tại Khách Sạn.
- 2.2 Giai đoạn (mùa vụ) áp dụng cho từng thị trường được quy định tại các Phụ lục đính kèm Hợp Đồng này. Giai đoạn mùa vụ sẽ được thay đổi tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo trước cho Đại Lý hoặc Đại Lý có thể truy cập website của Du Lịch Phú Quốc để tham khảo.

ĐIỀU 3. YÊU CẦU DỊCH VỤ

3.1 Đặt Dịch Vụ:

- a. Khi có nhu cầu đặt phòng và các dịch vụ khác, Đại Lý gửi Yêu Cầu Dịch Vụ theo mẫu của Du Lịch Phú Quốc (bao gồm Mẫu Đặt Dịch Vụ Khách Lẻ, Mẫu Đặt Dịch Vụ Khách Đoàn, Mẫu Đặt Sự Kiện) tới Khách Sạn mà Đại Lý muốn đặt theo danh sách thông tin đặt dịch vụ tại Điều Khoản Chung. Việc đặt Dịch Vụ chỉ được coi là hợp lệ

nếu thực hiện theo cách thức quy định tại Điểm b dưới đây. Khi đó các yêu cầu của Đại Lý đã được Du Lịch Phú Quốc xác nhận sẽ có giá trị ràng buộc pháp lý đối với Các Bên mà không phải ký thêm bất cứ văn bản nào.

b. Cách thức gửi Yêu Cầu Dịch Vụ:

- Nếu Yêu Cầu Dịch Vụ của Đại Lý được thực hiện bằng email thì Đại Lý phải gửi/nhận từ địa chỉ hộp thư có tên miền là **@365travel.asia** ; ngày hiệu lực là ngày của email đó. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ tên miền của hộp thư thì Đại Lý có trách nhiệm thông báo cho Du Lịch Phú Quốc chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày thay đổi.
- Nếu Yêu Cầu Dịch Vụ được thực hiện bằng văn bản thì phải được đóng dấu hợp lệ của Đại Lý và phải được gửi bảo đảm. Ngày hiệu lực là ngày Du Lịch Phú Quốc ký xác nhận với đơn vị chuyển phát thư.
- Các Bên có thể trao đổi bằng điện thoại nhưng sau đó phải xác nhận lại thông tin bằng các phương thức nêu trên.

c. Việc xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ sẽ tùy thuộc vào tình trạng phòng tại thời điểm Du Lịch Phú Quốc nhận được Yêu Cầu Dịch Vụ.

3.2 **Giảm/hủy phòng, sự kiện:** Trừ khi được quy định khác đi, Đại Lý phải thực hiện theo quy định điều khoản, điều kiện dịch vụ tại Mẫu Đặt Dịch Vụ Khách Lẻ, Mẫu Đặt Dịch Vụ Khách Đoàn, Mẫu Đặt Sự Kiện đã được Các Bên xác nhận. Điều khoản và điều kiện Dịch Vụ tại các mẫu này có thể được thay đổi tùy từng thời điểm tùy theo chính sách của Du Lịch Phú Quốc.

ĐIỀU 4. GIÁ DỊCH VỤ

- 4.1 Giá Gói Phòng, các khoản phụ thu và dịch vụ bổ sung cho Khách Lẻ theo bảng giá quy định tại các Phụ Lục của Hợp Đồng này.
- 4.2 Trong trường hợp Giá Công Bố thấp hơn giá hợp đồng có cùng điều kiện, Du Lịch Phú Quốc đồng ý áp dụng Giá Công Bố với mức giảm 10% hoặc hoa hồng là 10% tính trên Giá Công Bố. Doanh Thu từ những đặt phòng nói trên sẽ không được tính vào các chương trình ưu đãi khác (nếu có).
- 4.3 Giá Gói Phòng, các khoản phụ thu, dịch vụ bổ sung cho Khách Đoàn và giá Dịch Vụ sự kiện sẽ được Du Lịch Phú Quốc thông báo khi Đại Lý có nhu cầu đặt Dịch Vụ hoặc tại Yêu Cầu Đặt Phòng được xác nhận bởi Du Lịch Phú Quốc.

ĐIỀU 5: ƯU ĐÃI DÀNH CHO ĐẠI LÝ

- 5.1 Các chính sách bán hàng như khuyến mãi hoặc thưởng tiền khai trương; Hỗ trợ Marketing; Thưởng vượt và đạt cam kết sẽ được hai Bên đàm phán và ký kết ở các Phụ Lục Hợp Đồng khác đính kèm Hợp Đồng này.
- 5.2 Du Lịch Phú Quốc có quyền thay đổi/bổ sung các chính sách ưu đãi dành cho Đại Lý vào từng thời điểm với điều kiện thông báo cho Đại Lý 10 ngày trước ngày thay đổi và Đại Lý được bảo lưu các quyền lợi của mình được hưởng tính đến trước ngày thay đổi.

ĐIỀU 6: THANH TOÁN VÀ HÓA ĐƠN

- 6.1 **Thanh toán:** Thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 của Hợp Đồng này.
- 6.2 **Hóa đơn**
- 6.2.1 Tùy từng trường hợp, Du Lịch Phú Quốc hoặc Khách Sạn cung cấp Dịch Vụ sẽ phát hành hóa đơn cho Đại Lý hoặc các chi nhánh của Đại Lý theo chỉ định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Khách trả phòng và Du Lịch Phú Quốc đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán liên quan đến Yêu Cầu Dịch Vụ.
- 6.2.2 Đối với các khoản thanh toán cho Voucher, Du Lịch Phú Quốc sẽ xuất hóa đơn cho Đại Lý trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Du Lịch Phú Quốc đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán liên quan.
- 6.2.3 Tất cả các khoản thanh toán theo Hợp Đồng này đều không bao gồm lệ phí ngân hàng, phí chuyển tiền và/ hoặc bất cứ các khoản giảm hoặc khấu trừ, các chi phí này sẽ do Đại Lý thanh toán.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI LÝ

- 7.1 Đại Lý phải đảm bảo các Nhân Viên/Đối Tác/Đại Lý Thứ Cấp hiểu và tuân thủ các quy định nêu tại Hợp Đồng này, bao gồm cả nghĩa vụ quy định tại Điều 7 này. Mọi Vi phạm của Nhân Viên/Đối Tác/Đại Lý Thứ Cấp đối với Hợp Đồng này được coi là vi phạm của Đại Lý.
- 7.2 Trên kênh B2C, Đại Lý phải đảm bảo Đại Lý và các Đại Lý Thứ Cấp không chào bán và không bán phòng/Gói Phòng riêng lẻ dưới Giá Phòng tính trừ khi có sự đồng ý của Du Lịch Phú Quốc; Đại Lý chỉ được phép bán gói dưới Giá Phòng Tính bao gồm phòng/Gói Phòng và các dịch vụ khác như vé máy bay, vé tàu, tours. Trong trường hợp có cơ sở để Du Lịch Phú Quốc cho rằng Đại Lý và/hoặc Đại Lý Thứ Cấp của Đại Lý vi phạm quy định này, Vinpearl, theo quyết định của mình, có quyền áp dụng các mức phạt vi phạm Hợp Đồng như sau đối với Đại Lý:
- a. Đối với lần vi phạm lần đầu tiên: Phạt 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng);
 - b. Đối với lần vi phạm lần thứ hai: Phạt 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng);
 - c. Đối với lần vi phạm lần thứ ba và/hoặc Đại Lý không thực hiện nghĩa vụ nộp phạt của lần vi phạm đầu tiên và/hoặc lần vi phạm lần thứ hai thì, Du Lịch Phú Quốc có quyền:

- (i) Tạm ngừng, thu hồi, chấm dứt các ưu đãi (bao gồm nhưng không hạn chế: hoa hồng, chiết khấu, thưởng v.v...) đã cam kết theo Hợp Đồng này; và/hoặc
 - (ii) Từ chối chi trả các ưu đãi bao gồm nhưng không hạn chế: hoa hồng, chiết khấu, thưởng v.v...) mà Du Lịch Phú Quốc chưa thanh toán cho Đại Lý; và/hoặc
 - (iii) Yêu cầu Đại Lý bồi hoàn các khoản mà Du Lịch Phú Quốc phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả cho các Đại Lý khác do vi phạm cam kết (nếu có); và/hoặc
 - (iv) Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng.
- 7.3 Thông tin đầy đủ, chính xác cho Khách khi chào bán các Dịch Vụ của Du Lịch Phú Quốc trong phạm vi, thẩm quyền được cung cấp.
- 7.4 Đại Lý đồng ý và đảm bảo Khách sử dụng Dịch Vụ và cá nhân liên quan của mình tuân thủ các Quy Định Chung, nội quy, quy chế tại Khách Sạn khi sử dụng Dịch Vụ. Chịu trách nhiệm về các thiệt hại, mất mát, tổn thất,... mà Du Lịch Phú Quốc phải gánh chịu (nếu có) và các khoản phạt theo quy định của Hợp Đồng này do các hành vi không tuân thủ của Khách và các cá nhân này. Du Lịch Phú Quốc có quyền thay đổi Quy Định Chung, nội quy, quy chế của Khách sạn tùy theo quyết định của mình tại từng thời điểm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Những thay đổi này sẽ được thông báo trên trang web của Vinpearl.
- 7.5 Đặt cọc và thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hợp Đồng.
- a. Trong trường hợp Đại Lý chậm thanh toán bất kỳ khoản đến hạn phải thanh toán nào theo quy định tại Hợp Đồng này ("**Thanh Toán Chậm**"), các khoản Thanh Toán Chậm sẽ phải chịu lãi suất 0,05%/ngày trên giá trị khoản Thanh Toán Chậm từ ngày sau ngày đến hạn cho đến ngày thanh toán thực tế.
 - b. Đại Lý cần đảm bảo rằng Yêu Cầu Dịch Vụ nếu kèm theo bất cứ dịch vụ cộng thêm, hoạt động, tiện ích có thu phí và/hoặc các dịch vụ khác theo yêu cầu của Khách ngoài Gói Phòng thì đều phải thanh toán cùng thời điểm thanh toán cho Gói Phòng. Nếu các khoản phụ trội từ những dịch vụ đặt trước không được thanh toán trước, hoặc các dịch vụ/tiện ích phát sinh bởi Khách trong quá trình ở tại Khách Sạn, Khách phải tự thanh toán theo mức giá công bố của Khách Sạn và Đại Lý phải chịu trách nhiệm đảm bảo Khách hiểu và thực hiện đúng yêu cầu này. Trường hợp Khách không thanh toán vì bất cứ lý do gì Khách Sạn có quyền yêu cầu Đại Lý phải bồi hoàn cho Khách Sạn các chi phí đó.
 - c. Du Lịch Phú Quốc có quyền cản trở các khoản phạt/bồi thường mà Đại Lý có nghĩa vụ phải thanh toán theo quy định của Hợp Đồng/ Điều Khoản Chung vào các khoản đặt cọc, thanh toán trước của Đại Lý trong trường hợp Đại Lý chậm thanh toán các khoản phạt/bồi thường này. Trong trường hợp này, Đại Lý có trách nhiệm nộp bổ sung tiền đặt cọc và/ hoặc thanh toán để đảm bảo cho các Yêu Cầu Dịch Vụ trong thời hạn theo quy định tại Hợp Đồng/ Điều Khoản Chung hoặc yêu cầu của Du Lịch Phú Quốc đối với từng Yêu Cầu Dịch Vụ.
- 7.6 Các trách nhiệm khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

Điều 8: QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ

- 8.1 Đại Lý cam kết và đảm bảo rằng người quản lý, nhân viên, người lao động, Đại Lý Thứ Cấp hoặc bất kỳ người nào trực tiếp hoặc gián tiếp đại diện, thay mặt cho Đại Lý hoặc được Đại Lý chỉ định liên lạc, giao dịch, làm việc với Du Lịch Phú Quốc (gọi chung là "**Người Đại Lý**") sẽ không (i) hối lộ và/hoặc hứa hẹn đưa các khoản hối lộ, giảm giá, trích thưởng, khoản tiền gây ảnh hưởng hoặc khoản báo đáp bất hợp pháp hoặc bất kỳ các tài sản bằng tiền hoặc hiện vật hoặc lợi ích nào không phụ thuộc vào giá trị của tài sản hối lộ (gọi chung là "**Hối Lộ**"), cho bất kỳ người quản lý, nhân viên, người lao động hoặc đại diện của Du Lịch Phú Quốc (gọi chung là "**Người Vinpearl**") hoặc (ii) thông qua bất kỳ bên thứ ba nào để Hối Lộ Người Du Lịch Phú Quốc nhằm đạt được lợi ích riêng như được ưu tiên ký hợp đồng với Du Lịch Phú Quốc một cách không minh bạch, được miễn trừ (các) nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng, và /hoặc các lợi ích không minh bạch, không công bằng khác. Các hành vi Hối Lộ theo quy định tại điều này sẽ bao gồm cả các hành vi thực hiện trước, trong khi và sau khi thực hiện Hợp Đồng này. Trường hợp bất kỳ Người Đại Lý nào nhận thấy bất cứ Người Du Lịch Phú Quốc nào có biểu hiện, hành vi đòi Hối Lộ thì Đại Lý có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho Du Lịch Phú Quốc theo chi tiết sau:
- Số điện thoại hotline: 098 842 8787
 - Email: gopy@vingroup.net
- 8.2 Nếu Đại Lý vi phạm quy định tại điều này, Du Lịch Phú Quốc có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào, áp dụng một hoặc đồng thời một số biện pháp sau:
- a) Hủy mọi giao dịch, đặt phòng với Đại Lý; và/hoặc
 - b) Hủy bỏ tất cả các phê duyệt, chấp thuận, sự cho phép, lợi ích Đại Lý có được hoặc sự chấp thuận, thông qua của Du Lịch Phú Quốc đối với những vấn đề về ký kết và thực hiện Hợp Đồng mà bị ảnh hưởng bởi hành vi Hối Lộ; và/hoặc
 - c) Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi Hối Lộ, phạt Đại Lý đến 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng) đối với một lần vi phạm và/hoặc chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức mà không phải chịu bất cứ một khoản phạt hay bồi thường nào. Ngoài ra, Đại Lý có trách nhiệm bồi thường cho Du Lịch Phú Quốc mọi thiệt hại phát sinh (nếu có) do việc chấm dứt Hợp Đồng, hoàn trả cho Du Lịch Phú Quốc các khoản tiền Du Lịch Phú Quốc đã hỗ trợ/tạm ứng/thanh toán trước cho Đại Lý và chịu các chế tài phạt khác quy định tại Hợp Đồng như trường hợp

- Hợp Đồng bị chấm dứt do lỗi vi phạm của Đại Lý;
- d) Chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền điều tra về vi phạm pháp luật hình sự.
- 8.3 Miễn trừ: Đại Lý sẽ miễn trừ cho Du Lịch Phú Quốc mọi trách nhiệm liên quan nếu hành vi Hối Lộ của Đại Lý vi phạm pháp luật Việt Nam và phải bồi thường cho Du Lịch Phú Quốc các thiệt hại phát sinh, bao gồm cả các thiệt hại do phát sinh chi phí hành chính, chi phí luật sư và các chi phí khác để xử lý các vấn đề liên đới đến hành vi Hối Lộ của Đại Lý.

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 9.1 Hợp Đồng sẽ chấm dứt khi hết Thời Hạn như quy định tại Điều 10.5 mà không được Các Bên thống nhất gia hạn.
- 9.2 Trừ khi có các điều khoản và quy định khác trong Hợp Đồng, mỗi Bên có thể yêu cầu đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn mà không phải bồi thường, bằng cách thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 30 (ba mươi) ngày.
- 9.3 Du Lịch Phú Quốc có toàn quyền đơn phương chấm dứt thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến Hợp Đồng bao gồm các Yêu Cầu Dịch Vụ hiện tại và tương lai, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Đại Lý bất cứ lúc nào nếu xảy ra một trong các trường hợp gồm (i) Đại Lý bị phá sản một cách tự nguyện hoặc bắt buộc; (ii) Khi cơ cấu hay quyền sở hữu của Đại Lý bị thay đổi.
- 9.4 Một Bên cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng nếu Bên kia vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào của mình mà không khắc phục trong vòng 30 ngày kể từ ngày vi phạm. Để làm rõ, thời hạn 30 ngày này không làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ phạt, bồi thường do vi phạm của Bên vi phạm theo quy định tại Hợp Đồng này.
- 9.5 Ngoại trừ việc chấm dứt theo quy định tại Điều 9.3, việc chấm dứt Hợp Đồng chỉ có hiệu lực sau khi Các Bên ký biên bản thanh lý với nhau để xác nhận các quyền và nghĩa vụ chưa hoàn tất trước khi Hợp Đồng chấm dứt. Để cho minh bạch, việc chấm dứt Hợp đồng vì bất cứ lý do gì không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của Các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ của Đại Lý phải thanh toán cho Du Lịch Phú Quốc tất cả các khoản phải trả liên quan đến Dịch Vụ đã được Du Lịch Phú Quốc cung cấp, các khoản phạt do giảm/ hủy phòng, sự kiện, khoản chiết khấu đã được thanh toán vượt quá so với Doanh Thu thực tế được Các Bên xác nhận tại thời điểm chấm dứt Hợp Đồng, các Yêu Cầu Dịch Vụ đã được Du Lịch Phú Quốc xác nhận quy định tại Hợp đồng này và các khoản Đại Lý phải trả khác (cho dù đã được xác nhận hay chưa xác nhận) phát sinh trước thời điểm Hợp Đồng chấm dứt.

ĐIỀU 10: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

- 10.1 Trừ trường hợp có quy định khác đi tại các hợp đồng, thỏa thuận được ký giữa Hai Bên và/hoặc các chính sách của Du Lịch Phú Quốc được công bố tùy từng thời điểm về các biện pháp phạt và xử lý vi phạm, trong trường hợp Đại Lý vi phạm Hợp Đồng, Đại Lý sẽ phải chịu mức phạt là 8% tổng giá trị tiền phòng và các chi phí phát sinh khác liên quan đến Yêu Cầu Dịch Vụ cho toàn bộ thời gian lưu trú mà Khách và/hoặc Đại Lý vi phạm.
- 10.2 Các nội dung không được thỏa thuận tại Hợp Đồng này sẽ được áp dụng theo Quy Định Chung, Điều Khoản Chung và các chính sách khác được Du Lịch Phú Quốc thông báo tại Khách Sạn hoặc đăng tải trên Trang Web của Du Lịch Phú Quốc. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy định tại Hợp Đồng này và Quy Định Chung, Điều Khoản Chung thì các quy định tại Hợp Đồng này được ưu tiên áp dụng.
- 10.3 Du Lịch Phú Quốc có quyền từ chối phục vụ Khách không tuân thủ Điều Khoản Chung, Quy Định Chung, nội quy, quy chế của Khách Sạn và các chính sách khác của Du Lịch Phú Quốc bằng cách thông báo cho Đại Lý và sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản phạt nào cũng như không hoàn trả lại khoản phí Đại Lý đã thanh toán.
- 10.4 Không Bên nào được chuyển nhượng bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào tại Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào, nếu không được sự đồng ý của Bên còn lại trừ trường hợp việc chuyển nhượng là hệ quả của sự chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc của biện pháp xử lý tài sản bảo đảm mà các đối tượng của Hợp Đồng này là tài sản bảo đảm đó.
- 10.5 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn đến ngày 30 /11 /2019 (“**Thời Hạn**”).
- 10.6 Hợp Đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, Đại Lý giữ 01 bản, Du Lịch Phú Quốc giữ 02 bản để thực hiện.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC**

**ĐẠI DIỆN ĐẠI LÝ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & DU LỊCH 365**

Trần Minh Thu
Giám đốc Kinh Doanh và Marketing VinOasis

Hoàng Thị Mai Hương
Giám Đốc Hợp Đồng & Sản Phẩm

PHỤ LỤC 1 - ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

1. TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN CỦA ĐẠI LÝ

- a. Phương thức thanh toán: Các khoản thanh toán theo Hợp đồng này có thể được thực hiện bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Trong trường hợp sử dụng hình thức chuyển khoản, các khoản thanh toán cần được chuyển tới tài khoản của Vinpearl. Thông tin chi tiết của tài khoản sẽ được thông báo tới Đại Lý bằng văn bản.
- b. Trừ khi được quy định khác đi, Đại Lý phải thanh toán theo quy định tại Mẫu Đặt Dịch Vụ Khách Lẻ, Mẫu Đặt Dịch Vụ Khách Đoàn, Mẫu Đặt Sự Kiện đã được Các Bên xác nhận. Điều khoản và điều kiện Dịch Vụ tại các mẫu này có thể được thay đổi tùy từng thời điểm tùy theo chính sách của Vinpearl.
- c. Đối với đặt phòng khách lẻ (theo giá của Hợp Đồng): Trừ khi Đại Lý có hạn mức nợ, các đặt phòng phải được thanh toán 100% theo chính sách nêu tại các Phụ lục giá của từng Khách Sạn.
- d. Đại Lý có trách nhiệm đặt cọc trước 20% tổng Giá Gói Dịch Vụ tại Vinpearl trong vòng 07 ngày kể từ ngày Vinpearl xác nhận đối với các Yêu Cầu Dịch Vụ có thời gian lưu trú vào:
 - Các ngày cuối tuần (Thứ 6 & Thứ 7) tại các khách sạn có áp dụng phụ thu cuối tuần.
 - Các ngày trong giai đoạn Đỉnh Điểm ở tất cả các Khách Sạn”.

Khoản đặt cọc quy định tại Điều này chỉ áp dụng đối với Yêu Cầu Dịch Vụ cho Khách thị trường Nội Địa và không được hoàn lại nếu Đại Lý Giảm/hủy phòng và Vinpearl có quyền hủy xác nhận Dịch Vụ nếu Đại Lý không thực hiện đặt cọc không đúng thời hạn quy định tại Điều này.